

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2645/2538

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกาศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/31, มาตรา 1070, มาตรา 1077, มาตรา 1080
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14, มาตรา 89
ป.รัชฎากร มาตรา 8

โจทก์ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและภาษีการค้าให้แก่จำเลยที่1ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้วแต่
ส่งไม่ได้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ผู้นำส่งรายงานว่าไม่มีผู้รับกรณีเช่นนี้นับว่าเป็นกรณีที่ไม่
สามารถจะส่งตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา8วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรโจทก์
ชอบที่จะเลือกส่งตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสองวิธีตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสามการ
ที่โจทก์ลงโฆษณาแบบแจ้งการประเมินในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าจำเลยที่1ได้
รับแบบแจ้งการประเมินตามความในวรรคท้ายแห่งบทกฎหมายดังกล่าวแล้วเมื่อ
จำเลยที่1มิได้อุทธรณ์การประเมินจึงมีผลให้หนี้ภาษีอากรตามฟ้องเป็นหนี้เด็ดขาด
และมีจำนวนแน่นอนเกินกว่าห้าแสนบาทขึ้นไปจำเลยที่2ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างจำเลยที่1จะกลับมาปฏิเสธว่าหนี้ดังกล่าวไม่ชอบหรือจำนวนหนี้ไม่ถูกต้องอีกหา
ได้ไม่ เจ้าพนักงานประเมินได้กำหนดให้จำเลยที่1ชำระเงินค่าภาษีอากรตามที่
ประเมินแก่โจทก์ภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินโจทก์ได้ส่ง
แบบแจ้งการประเมินให้จำเลยที่1ทราบโดยวิธีโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อวันที่
26กุมภาพันธ์2528ซึ่งถือได้ว่าจำเลยที่1ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีในวันที่ได้

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อายุความจึงเริ่มต้นเมื่อครบกำหนด30วันนับแต่วันที่จำเลย
ที่1ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีอากรเมื่อคำนวณถึงวันฟ้องแล้วยังไม่เกิน10ปีคดี
ของโจทก์ไม่ขาดอายุความ คดีห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่1เป็นอันยุติไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่1เป็นหนี้ภาษีอากรค้างแก่โจทก์และจำเลยที่1มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวไม่มีทรัพย์สินใดชำระหนี้แก่โจทก์ได้จำเลยที่2หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลย
ที่1ซึ่งต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของจำเลยที่1โดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา1070,1077และมาตรา1080จึงไม่อาจต่อสู้ว่าตนมีทรัพย์สิน
พอที่จะชำระหนี้ของจำเลยที่1หรือมิใช่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ค้างชำระ ค่าภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ ภาษีการค้า ของ ปี 2517-2521เป็น เงิน เกินกว่า
500,000 บาท โจทก์ แจ้ง ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ ค่าภาษีดังกล่าว ให้ โจทก์ ภายใน
30 วัน เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528โดย การ ประกาศ ทาง หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น
แต่ จำเลย ที่ 1 มิได้ ชำระภายใน กำหนด และ มิได้ ยื่น อุทธรณ์ คัดค้าน การ
ประเมิน ต่อ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ของ โจทก์ จึง ถือได้ว่า หนี้ ภาษีอากร
ดังกล่าว เด็ดขาดและ เป็น หนี้ ภาษีอากร ค้าง จำเลย ที่ 2 ในฐานะ หุ้นส่วน ผู้
จัดการของ จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง รับผิดชอบ ร่วม กับ จำเลย ที่ 1 เป็น ส่วนตัว และไม่
จำกัด จำนวน โจทก์ มี หนังสือ ทวงถาม จำเลย ทั้ง สอง ให้ ชำระหนี้ สอง ครั้งมี
ระยะเวลา ห่าง กัน ไม่ น้อยกว่า 30 วัน โดย วิธี ปิดประกาศ จำเลย ทั้ง สองได้รับ
หนังสือ ดังกล่าว แล้วแต่ ไม่ชำระ ถือได้ว่า จำเลย ทั้ง สองมี หนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้
พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย ทั้ง สอง เด็ดขาดและ พินาศให้ จำเลย ทั้ง สอง เป็น บุคคล
ล้มละลาย

จำเลย ที่ 1 ไม่ยื่น คำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ยัง ไม่ได้ รับ แจ้ง การ ประเมินจาก โจทก์ ตาม ขั้นตอน ของ กฎหมาย จะ ถือว่า จำเลย ที่ 1 ทราบ การ ประเมินของ โจทก์ แล้ว ยัง ไม่ได้ โจทก์ ฟ้อง เมื่อ พ้น กำหนด 10 ปี นับแต่ พ้นระยะเวลา ยื่น แบบ แสดงรายการ สำหรับ ระยะเวลา บัญชี ปี 2517 ฟ้องโจทก์จึง ขาดอายุความ การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ โจทก์ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หัน ที่ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ที่ 1 มิใช่ เป็น หัน ที่ มีจำนวน ไม่ น้อยกว่า 500,000 บาท จำเลย ที่ 1 ที่ 2 มิได้ มี หันสินล้นพ้นตัว แต่ มี ทรัพย์สิน เพียงพอ ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ได้

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย ทั้ง สอง เด็ดขาดตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง เบื้องต้น พังได้ ว่า จำเลย ที่ 1 จดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี จำเลย ที่ 2 เป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภาษี ของ โจทก์ ตรวจสอบ พบ ว่าจำเลย ที่ 1 เสีย ภาษี ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ โจทก์ ได้ ทำการไต่สวน แล้ว เห็นว่า จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง เสีย ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่ จ่าย ภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ ภาษีการค้า เพิ่ม รวมเป็น เงิน 862,276.84 บาท ปรากฏ ตาม รายงาน การ ตรวจสอบ ภาษีอากร เอกสาร หมายเลข จ. 11 เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ โจทก์ ได้ ออก แบบ

แจ้ง การ ประเมิน ตามเอกสาร หมายเลข จ. 13 ส่ง ให้ จำเลย ที่ 1 ทาง ไปรษณีย์ ลง ทะเบียน ตอบรับแต่ ได้รับ แจ้ง ว่า เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ ได้ นำ ไป ส่ง ณ ภูมิสำเนา ของจำเลย ที่ 1 แล้วแต่ ไม่พบ และ ไม่มี ผู้รับ โจทก์ จึง จัดการ ส่ง แบบ แจ้งการ ประเมิน ดังกล่าว ให้ จำเลย ทราบ โดย วิธี โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ท้องที่ปรากฏ ว่า จำเลย ที่ 1 มิได้ ชำระ ภาษีอากร ประเมิน ตาม แบบ แจ้ง การ ประเมินและ มิได้ อุทธรณ์ การ ประเมิน แต่อย่างใด

สำหรับ ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 นั้นแม้ จำเลย ที่ 2 จะ ฎีกา ยืด ยาว หลาย ประการ แต่ พอ สรุป เป็น ปัญหา ต้องวินิจฉัย ได้ 3 ข้อ ดังนี้ คือ หนึ่ง ภาษีอากร ที่ โจทก์ อ้าง เป็น มูลฟ้องคดี นี้ เป็น หนึ่ง จำนวน แนนอน และ มี จำนวน เกินกว่า ห้า แสน บาท หรือไม่คดี ของ โจทก์ ขาดอายุความ หรือไม่ และ จำเลย ที่ 2 มี หนึ่งสินล้นพ้นตัวหรือไม่ สำหรับ ปัญหา ข้อ แรก ที่ ว่า หนึ่ง ภาษี อากร ที่ โจทก์ อ้าง เป็นมูลฟ้อง คดี นี้ เป็น หนึ่ง จำนวน แนนอน และ มี จำนวน เกิน กว่า ห้า แสน บาทหรือไม่ ซึ่ง จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 1 ยัง ไม่ได้ รับ แจ้งการ ประเมิน ภาษี จาก โจทก์ และ เจ้าหน้าที่ ของ โจทก์ คำนวณ ภาษีอากร ประเมินไม่ ถูกต้อง นั้น ศาลฎีกา พิจารณา แล้ว เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 8บัญญัติ ว่า "หมายเรียก หรือ หนังสือ อื่น ซึ่ง มี ถึง บุคคล ไต ตาม ลักษณะ นี้จะ ให้ นำ ไป ส่ง ใน เวลา กลางวัน ระหว่าง พระอาทิตย์ ขึ้น และ พระอาทิตย์ ตกหรือ จะ ส่ง โดย ทาง ไปรษณีย์ ลงทะเบียน ก็ได้

ถ้า ให้ นำ ไป ส่ง เมื่อ ผู้ส่ง ไม่พบ ผู้รับ จะ ส่ง ให้ แก่ บุคคล ไตซึ่ง บรรลุ นิติภาวะ แล้ว และ อยู่ ใน บ้าน หรือ สำนักงาน ของ ผู้รับ ก็ได้

ถ้า ไม่สามารถ จะ ส่งหมาย หรือ หนังสือ อื่น ตาม วิธี ดังกล่าว ข้างต้นจะ ส่ง โดย วิธี ปิด หมาย หรือ หนังสือ ใน ที่ ซึ่ง มองเห็น ได้ ถนัด ที่ประตู บ้าน หรือ

สำนักงาน ของ ผู้รับ หรือ โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ท้องที่ ก็ ได้

เมื่อ ได้ ส่งหมาย หรือ หนังสือ ตาม วิธี ดังกล่าว ข้างต้น ให้ ถือว่าเป็น อัน ได้รับ แล้ว " ดังนั้น เมื่อ ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า ก่อน ที่โจทก์ จะ ส่ง แบบ แจ้ง การ ประเมิน ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน ค่าภาษีอากรจำนวน 862,276.84 บาท โดย วิธี โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ท้องที่ นั้นโจทก์ ได้ ส่ง แบบ แจ้ง การ ประเมิน ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 ทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับ แล้ว แต่ ส่ง ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ ผู้นำส่งรายงาน ว่า ไม่มี ผู้รับ กรณี เช่นนี้ นับ ว่า เป็น กรณี ที่ ไม่สามารถ จะ ส่งตาม วิธีการ ที่ บัญญัติ ไว้ ใน วรรคหนึ่ง แห่ง บท กฎหมาย ดังกล่าว ข้างต้น ได้โจทก์ จึง ชอบ ที่ จะ เลือก ส่ง ตาม วิธีการใด วิธีการ หนึ่ง ใน สอง วิธี ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน วรรคสาม คือ ส่ง โดย วิธี ปิด หมาย หรือ หนังสือ ใน ที่ ซึ่งมองเห็น ได้ ถนัด ที่ ประตู บ้าน หรือ สำนักงาน ของ ผู้รับ หรือ ส่ง โดยวิธี โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ท้องที่ ก็ ได้ ดังนั้น การ ที่ โจทก์ ลง โฆษณาแบบ แจ้ง การ ประเมิน ตาม เอกสาร หมาย จ. 13 ใน หนังสือพิมพ์ ท้องที่จึง ถือได้ว่า จำเลย ที่ 1 ได้รับ แบบ แจ้ง การ ประเมิน ดังกล่าว ตาม ความในวรรคท้าย แห่ง บท กฎหมาย ดัง กล่าว แล้ว และ เมื่อ ข้อเท็จจริง ได้ความ ต่อไปว่า จำเลย ที่ 1 มิได้ อุทธรณ์ การ ประเมิน ไว้ ซึ่ง มีผล ให้ หนี้ ภาษีอากรตาม ฟ้อง เป็น หนี้ เด็ดขาด และ มี จำนวน แน่นนอน เกินกว่า ห้า แสน บาท ขึ้น ไปจำเลย ที่ 2 ซึ่ง เป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ ของ ห้าง จำเลย ที่ 1 จะ กลับมาปฏิเสธ ว่า หนี้ ดังกล่าว ไม่ชอบ หรือ จำนวน หนี้ ไม่ถูกต้อง อีก หาได้ไม่

สำหรับ ปัญหา วินิจฉัย ข้อ สอง ที่ ว่า คดี ของ โจทก์ ขาดอายุความแล้ว หรือ ไม่ ซึ่ง จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า อายุความ ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเริ่ม นับ ตั้งแต่ วันที่ เจ้า พนักงาน ประเมิน ได้ ทำการ ประเมิน ภาษี ไว้คือ วันที่ 19 กันยายน 2527 หาก นับ ถึง วันฟ้อง จะ เป็น เวลา เกินกว่า สิบ ปีคดี ของ โจทก์ จึง ขาดอายุความ แล้ว

นั้น เห็นว่า เจ้าพนักงาน ประเมินได้ กำหนด ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน ค่าภาษีอากร ตาม ที่ ประเมิน แก่ โจทก์ภายใน กำหนด 30 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ แจ้ง การ ประเมิน คดี นี้ โจทก์ได้ ส่ง แบบ แจ้ง การ ประเมิน ให้ จำเลย ที่ 1 ทราบ โดย วิธี โฆษณา ในหนังสือพิมพ์ ท้องที่ เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ซึ่ง ถือได้ว่าจำเลย ที่ 1 ได้รับ แบบ แจ้ง การ ประเมิน ภาษี ใน วันที่ ได้ ลง โฆษณาใน หนังสือพิมพ์ อายุ ความ จึง เริ่มต้น เมื่อ ครบ กำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ จำเลย ที่ 1 ได้รับ แบบ แจ้ง การ ประเมิน ภาษีอากร ซึ่ง เมื่อ คำนวณถึง วันฟ้อง แล้ว ยัง ไม่เกิน 10 ปี คดี ของ โจทก์ จึง ไม่ขาดอายุความ

ส่วน ปัญหา วินิจฉัย ข้อ สุดท้าย ที่ ว่า จำเลย ที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่ นั้น เมื่อ คดี สำหรับ จำเลย ที่ 1 เป็น อัน ยุติไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ว่า จำเลย ที่ 1 เป็น หนี้ ภาษีอากร ค้าง แก่โจทก์ จำนวน 862,276.84 บาท และ จำเลย ที่ 1 มี หนี้สินล้นพ้นตัวไม่มี ทรัพย์สิน ไต ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ได้ จำเลย ที่ 2 หุ่น ส่วน ผู้จัดการของ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง ต้อง รับผิดชอบ ใน บรรดา หนี้ ของ จำเลย ที่ 1 โดย ไม่จำกัดจำนวน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1070, 1077 และ มาตรา 1080จึง ไม่อาจ ต่อสู้ ว่า ตน มี ทรัพย์สิน พอ ที่ จะ ชำระหนี้ ของ จำเลย ที่ 1หรือ มิใช่ เป็น ผู้ มี หนี้สินล้นพ้นตัว ได้ ทั้ง กรณีไม่มี เหตุ ที่ ไม่ควรให้ จำเลย ที่ 2 ล้มละลาย คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ที่ ให้ พิทักษ์ทรัพย์จำเลย ที่ 2 เด็ดขาด ชอบ แล้ว

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-สมาน เวทวินิจ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ